

0015955-05.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Rubens Hideo Arai

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... em que é cientificado do furto / roubo ou da ocorrência de alguma irregularidade, temos que isto não afasta o dever de vigilância que o mesmo deve ter sobre as operações realizadas.

Com efeito, as instituições financeiras tem o dever de oferecer mecanismos de segurança a fim de evitar que seus clientes sofram desfalques em razão das novas tecnologias disponibilizadas, pois devem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11)

3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana1jec@tjsp.jus.br

Autos nº

0015955-05.2022.8.26.0001

Requerente:

Raquel Araujo Martins

Requerido:

Picpay Intituição de Pagamentos SA.

Vistos.

Relatório dispensado.

Fundamento e decido.

Prescinde de dilação probatória a ação que versa sobre matéria de direito, a qual dispensa a produção de provas outras que não os documentos que deveriam instruir a inicial e a defesa e que admite julgamento antecipado na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

O valor da causa está correto, pois corresponde aos pedidos formulados. O acolhimento, ou não, dos mesmos é matéria que deve ser analisado com o mérito da ação.

O réu é responsável por ter prestado serviço de segurança falho.

Embora entenda que o bloqueio das operações na conta do correntista pelo banco só deve ser por este realizado a partir do momento em que é cientificado do furto / roubo ou da ocorrência de alguma irregularidade, temos que isto não afasta o dever de vigilância que o mesmo deve ter sobre as operações realizadas.

Com efeito, as instituições financeiras tem o dever de oferecer mecanismos de segurança a fim de evitar que seus clientes sofram desfalques em razão das novas tecnologias disponibilizadas, pois devem ofertar serviço que seja seguro. Assim, eventuais desfalques caracterizados pela falha no serviço ofertado estão dentro do risco de sua atividade fazendo surgir o dever de indenizar.

É incontroverso que as operações foram realizadas a partir do dispositivo que foi subtraído da parte autora.

Por isso, entendo que o pix e o primeiro saque de R\$ 500,00 e a primeira tarifa de

saque de R\$ 6,90 (fl. 22) devam ser arcados pela autora, pois o banco ainda não havia sido comunicado do furto e se trataram de operações e valores bem distintos. Todavia, o segundo saque, feito menos de 2 minutos no mesmo lugar e no mesmo valor devia ter feito o sistema bloquear sua operação até que a mesma fosse efetivamente confirmada pelo consumidor. Sabe-se que tal sistemática é adotada pelos meliantes e, por isso, as instituições financeiras deviam criar mecanismos de contra cautela para tais situações, o que não ocorreu no caso.

A partir daí, todas as operações deviam ser bloqueadas, o que inclui a outra tarifa de saque de R\$ 6,90 e os demais pagamentos.

Rejeito o pedido de indenização por danos morais, porquanto o caso em análise decorreu de infortuno não causado pelo réu e, também, porque corresponde ao descumprimento contratual, o qual admite a fixação de indenização apenas de forma excepcional.

A situação vivenciada resolve-se com o retorno das partes ao status quo ante.

Destaca-se que não vindo aos autos a excepcionalidade, porquanto não há ofensa aos direitos da personalidade da autora, já que a situação narrada traduz-se em um percalço tolerável do dia-a-dia, entendo que são incabíveis os danos morais pleiteados.

O Desembargador José Osório de Azevedo Júnior que, ao relatar a Ap. 83.060.4/5-00, j. 12/8/99, assim decidiu: "Nos casos de ilícito contratual, exige-se maior severidade para o reconhecimento do dano moral. Só mesmo em caso de dolo civil ou de culpa grosseira por parte do causador do dano. Nos demais casos, entende-se que os aborrecimentos sofridos são consequência natural da vida dos negócios. É o que aconteceu no presente caso, em que a ré teve algum motivo para explicar seu comportamento...".

Flávio Tartuce (in Manual de Direito Civil - vol. único. 7ª ed. São Paulo: Método, 2017. p. 545-546) esclarece que: Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia. Isso sob pena de colocar descritério a própria concepção da responsabilidade civil e do dano moral. Cabe ao juiz, analisando o caso concreto e diante da sua experiência, apontar se a reparação imaterial é cabível ou não. Nesse sentido, foi aprovado, na III Jornada de Direito Civil, o Enunciado n. 159 do Conselho de Justiça Federal, pelo qual o dano moral não se confunde com meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material.

De outra forma não poderia ser, pois, se qualquer percalço do dia a dia estiver sujeito ao arbítrio do dano moral, nossas relações passarão a ser quantificadas/tarifadas e tudo será motivo para indenização extrapatrimonial, oportunidade em que daremos as boas vindas ao caos social.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação condenando o réu a pagar R\$ 610,98 corrigidos monetariamente pela tabela de atualização de débito judiciais adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 23/7/2022, acrescidos de juros de 1% ao mês desde 1/8/2022 a título de danos materiais e julgo improcedente o pedido de indenização a título de danos morais, julgando extinto o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de recurso inominado: O prazo para recurso é de dez dias (art. 42 da Lei nº 9.099/95) contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e vir acompanhado do preparo. Conforme o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, fica facultado o recolhimento do preparo em até 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Frisa-se que, de acordo com o Comunicado nº 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, "o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente". Assim, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 e dos Comunicados nº 1530/2021 e 489/2022 da Corregedoria Geral da Justiça do eg. TJSP, o preparo compreenderá:

a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da

causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$205,85);

b) taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor atualizado da condenação ou da causa, se não houver condenação, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, a ser recolhida por meio da guia DARE-SP, código 230-6 (R\$159,85);

c) as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/AR: guia do FEDTJ - código 120-1; diligências do Oficial de Justiça: guia GRD; taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados: guia do FEDTJ, código 434-1; etc).

O prazo de execução voluntária da condenação em dinheiro fixada na sentença é de 15 dias contados desde o trânsito em julgado da sentença, fluindo independentemente de nova intimação. Decorridos, serão aplicado multa de 10% sobre o valor atualizado do débito.

P.I.C.

São Paulo, 17 de dezembro de 2022.

Rubens Hideo Arai
Juiz de Direito